

ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ และก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิของเจ้าของ หรือผู้ครอบครองอาคารในอันที่จะได้รับการพิจารณาคำขอตัดแปลงอาคารโรงจอดรถ ที่ได้ยื่นไว้และไม่อาจใช้ประโยชน์ในบริเวณที่ก่อสร้างโรงจอดรถ อันเป็นการกระทำละเมิด ต่อเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารดังกล่าว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินและตึก ๓ ชั้น ตั้งอยู่ในที่ดินริมทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๒๓ (ตอนบรบือ-มหาสารคาม) ในเขตท้องที่ของเทศบาลตำบลบรบือ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ได้ต่อเติมอาคารโดยสร้างโรงจอดรถยนต์บริเวณหน้าบ้านของผู้ฟ้องคดีโดยไม่ได้ขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น นายกเทศมนตรีของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีระงับการต่อเติมโรงจอดรถไว้จนกว่าจะได้รับใบอนุญาต ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้หยุดการก่อสร้างและยื่นคำขอรับใบอนุญาตตัดแปลงอาคารโรงจอดรถดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่นายกเทศมนตรีของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นในการตัดแปลงหรือต่อเติมอาคารริมทางหลวง อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งการกระทำดังกล่าวไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ จึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคารโรงจอดรถให้แนวอาคารห่างจากเขตทางหลวงไม่น้อยกว่า ๖ เมตร ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ พิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีของผู้ฟ้องคดีไม่อยู่ในบังคับของมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติทางหลวงฯ เนื่องจากยังมิได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาให้ทางดังกล่าวมีความจำเป็นต้องควบคุมทางเข้าออก และห้ามตัดแปลงหรือต่อเติมอาคารตามที่กำหนดในกฎกระทรวง จึงมีคำวินิจฉัยให้เพิกถอนคำสั่งที่ให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคารพิพาท และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาคำขออนุญาตตัดแปลงอาคารของผู้ฟ้องคดีใหม่ให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป แต่จนถึงวันฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดียังมิได้รับแจ้งผลการพิจารณาจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อการที่ผู้ฟ้องคดีดำเนินการตัดแปลงอาคารให้มีโรงจอดรถโดยมิได้รับอนุญาตจากนายกเทศมนตรีของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นกรณีที่สามารถแก้ไขให้ถูกต้องได้ ซึ่งภายหลังจากที่นายกเทศมนตรีของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีระงับการตัดแปลงอาคารดังกล่าวและแจ้งให้ผู้ฟ้องคดียื่นคำขออนุญาตตัดแปลงอาคารต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีก็ได้ยื่นคำขออนุญาตตัดแปลงอาคารดังกล่าวพร้อมแบบแปลนและเอกสารประกอบ



ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กรณีจึงเป็นไปตามบทบัญญัติตามมาตรา ๔๐^๑ และมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ แล้ว นายกเทศมนตรีของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหน้าที่ต้องพิจารณาคำขออนุญาตดัดแปลงอาคารของผู้ฟ้องคดีและแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีทราบ แต่นายกเทศมนตรีของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กลับมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคารโรงจอดรถที่ต่อเติมนั้นเสีย โดยอ้างว่าเป็นกรณีที่ไม่อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวง และเมื่อต่อมา คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร มีมติให้เพิกถอนคำสั่งที่ให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคารโรงจอดรถพิพาท และมีคำสั่งให้นายกเทศมนตรีของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาคำขออนุญาตดัดแปลงอาคารที่จอดรถของผู้ฟ้องคดีใหม่ ให้ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป มติและคำสั่งดังกล่าวย่อมผูกพันนายกเทศมนตรีของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้ต้องปฏิบัติตาม ทั้งนี้ ตามมาตรา ๕๒ วรรคห้า^๓ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ การที่นายกเทศมนตรีของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ปฏิบัติตามมติข้างต้น จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร และก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิของผู้ฟ้องคดีในอันที่จะได้รับการพิจารณาคำขอตัดแปลงอาคารโรงจอดรถที่ได้ยื่นไว้ โดยไม่อาจใช้ประโยชน์ในบริเวณที่ก่อสร้างโรงจอดรถได้เป็นเวลาประมาณ ๖ เดือนเศษ กรณีจึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานของรัฐ

^{๑-๓} พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๔๐ ในกรณีที่มีการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารโดยฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจดำเนินการดังนี้

(๑) มีคำสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ผู้ควบคุมงาน ผู้ดำเนินการ ลูกจ้าง หรือบริวารของบุคคลดังกล่าว ระงับการกระทำดังกล่าว

(๒) มีคำสั่งห้ามมิให้บุคคลใดใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคารหรือบริเวณที่มีการกระทำดังกล่าว และจัดให้มีเครื่องหมายแสดงการห้ามนั้นไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ อาคารหรือบริเวณดังกล่าว และ

(๓) พิจารณามีคำสั่งตามมาตรา ๔๑ หรือมาตรา ๔๒ แล้วแต่กรณี ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้มีคำสั่งตาม (๑)

มาตรา ๔๑ ถ้าการกระทำตามมาตรา ๔๐ เป็นกรณีที่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้เจ้าของอาคารยื่นคำขออนุญาตหรือดำเนินการแจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ หรือดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะขยายระยะเวลาดังกล่าวออกไปอีกก็ได้ และให้นำมาตรา ๒๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๕๒

ฯลฯ

ฯลฯ

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์หรือศาลได้มีคำวินิจฉัย หรือคำพิพากษาเป็นประการใด ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นปฏิบัติตามนั้น

ฯลฯ

ฯลฯ

ต้นสังกัด จึงต้องรับผิดชอบในผลแห่งละเมิดดังกล่าวตามมาตรา ๕^๔ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ด้วย

สำหรับความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับเป็นค่าเสียหายและทรัพย์สินที่ผู้ฟ้องคดีนำมาใช้ในการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถแต่ถูกน้ำพัดสูญหายไปนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ยอมรับว่า ในขณะที่ผู้ฟ้องคดีได้ซื้อหินและทรายดังกล่าว ยังไม่ได้ขออนุญาตก่อสร้างต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทั้งที่ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการครูวิทยฐานะชำนาญการ ส่วนสามีของผู้ฟ้องคดีเป็นทนายความ และเป็นอดีตสมาชิกสภาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีและหรือสามีของผู้ฟ้องคดีจึงต้องรู้หรือควรรู้ว่าการจะก่อสร้างดัดแปลงอาคารที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลต้องยื่นคำขออนุญาตหรือต้องแจ้งการก่อสร้างตามแบบที่กฎหมายกำหนดและได้รับอนุญาตหรือได้รับใบรับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว จึงจะก่อสร้างดัดแปลงอาคารได้ตามมาตรา ๓๙ ทวิ^๕ แห่งพระราชบัญญัติ

^๔ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๕ หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทำการปฏิบัติหน้าที่ ในกรณีนี้ผู้เสียหายอาจฟ้องหน่วยงานของรัฐดังกล่าวได้โดยตรง แต่จะฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้

ฯลฯ

ฯลฯ

^๕ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๓๙ ทวิ ผู้ใดจะก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารโดยไม่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก็ได้โดยการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นและต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

(๑) แจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด พร้อมทั้งแจ้งข้อมูลและยื่นเอกสารดังต่อไปนี้ด้วย

(ก) ชื่อของผู้รับผิดชอบงานออกแบบอาคารซึ่งจะต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมประเภทสถาปนิกตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสถาปัตยกรรม และจะต้องไม่เป็นผู้ได้รับการแจ้งเวียนชื่อตามมาตรา ๔๙ ทวิ

(ข) ชื่อของผู้รับผิดชอบงานออกแบบและคำนวณอาคารซึ่งจะต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทวิศวกรตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม และจะต้องไม่เป็นผู้ได้รับการแจ้งเวียนชื่อตามมาตรา ๔๙ ทวิ

(ค) ชื่อของผู้ควบคุมงานซึ่งจะต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสถาปัตยกรรมและเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม และจะต้องไม่เป็นผู้ได้รับการแจ้งเวียนชื่อตามมาตรา ๔๙ (ค)

(ง) สำเนาใบอนุญาตของบุคคลตาม (ก) (ข) และ (ค)

(จ) หนังสือรับรองของบุคคลตาม (ก) (ข) และ (ค) ว่าตนเป็นผู้ออกแบบอาคาร เป็นผู้ออกแบบและคำนวณอาคาร หรือจะเป็นผู้ควบคุมงาน แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งรับรองว่าการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารนั้นถูกต้องตามกฎหมายแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงและข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องทุกประการ

(ฉ) แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนและรายการคำนวณของอาคารที่จะก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายซึ่งมีคำรับรองของบุคคลตาม (ก) และ (ข) ว่าตนเป็นผู้ออกแบบอาคารและเป็นผู้ออกแบบและคำนวณอาคารนั้น

(ช) วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดการดำเนินการดังกล่าว



ควบคุมอาคารฯ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ การที่ผู้ฟ้องคดีซื้อหินและทรายมาเพื่อต่อเติมอาคารเป็นโรงจอดรถซึ่งถือเป็นการดัดแปลงอาคาร จึงเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีย่อมไม่อาจอ้างได้ว่าคำสั่งที่ให้ผู้ฟ้องคดีระงับการดัดแปลงอาคาร (ต่อเติม) โรงจอดรถดังกล่าวไว้ก่อน ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายจากการถูกน้ำพัดพาเอาหินและทรายที่เตรียมไว้ใช้ก่อสร้างโรงจอดรถสูญหายไป คำสั่งของนายกเทศมนตรีของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ข้างต้น จึงมิได้เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี

ส่วนค่าเสียหายกรณีที่นายกเทศมนตรีของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดหรือปฏิบัติหน้าที่ในการพิจารณาคำขออนุญาตดัดแปลงอาคาร โรงจอดรถของผู้ฟ้องคดีล่าช้าเกินสมควรนั้น เมื่อได้วินิจฉัยแล้วว่า นายกเทศมนตรีของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี โดยไม่อาจใช้ประโยชน์ในบริเวณที่ก่อสร้างโรงจอดรถได้เป็นเวลาประมาณ ๖ เดือนเศษ การที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระค่าเสียหายส่วนนี้ให้ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๖,๐๐๐ บาท นั้น ศาลปกครองสูงสุดจึงเห็นพ้องด้วย

พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินจำนวน ๖,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยให้ชำระให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๔๓๐/๒๕๕๙)

เมื่อมาตรา ๗ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นบทบัญญัติที่เป็นเพียงการกำหนดแนวทางการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างกว้าง ๆ โดยไม่ได้บัญญัติให้อำนาจแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดในการกำหนดหลักเกณฑ์ที่จะจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล โดยเฉพาะในเรื่องการก่อสร้างอาคารเพื่อใช้เป็นอาคารพาณิชย์กรรมค้าปลีกค้าส่งนั้น คงมีเพียงกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร และกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองเท่านั้นที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล แต่ทั้งนี้บทบัญญัติแห่งกฎหมายทั้งสองฉบับดังกล่าว

(๒) ชำระค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารในกรณีที่เป็นการแจ้งการก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร

ถ้าผู้แจ้งได้ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในวรรคหนึ่งครบถ้วนแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในวันที่ได้รับแจ้ง และให้ผู้แจ้งเริ่มต้นดำเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามที่ได้แจ้งไว้ตั้งแต่วันที่ได้รับใบแจ้ง

ให้นำมาตรา ๓๘ และมาตรา ๓๙ มาใช้บังคับแก่ใบรับแจ้งตามมาตรา ๓๖ โดยอนุโลม



ก็ไม่ได้ให้อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดในการออกหลักเกณฑ์ใด ๆ เพื่อจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลไว้เช่นเดียวกัน ดังนั้น การที่ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีอาศัยอำนาจตามมาตรา ๗ แห่งพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ออกประกาศกำหนดนโยบายการอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารเพื่อขยายสาขาของธุรกิจค้าปลีก คำสั่งสมัยใหม่ จึงเป็นการออกข้อกำหนดเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารและการผังเมือง โดยไม่มีอำนาจ คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างอาคารสถานที่จำหน่ายสรรพสินค้า ค้าปลีกค้าส่งขนาดเล็ก โดยอ้างเหตุผลว่าเป็นการขัดต่อประกาศจังหวัดชลบุรีดังกล่าว โดยมีได้พิจารณาตามความในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง รวมทั้งประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ในการวางและจัดทำผังเมืองรวมในท้องที่จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นประกาศที่กำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าวโดยเฉพาะ จึงเป็นการออกคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาเช่าที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารสถานที่จำหน่ายสรรพสินค้า ค้าปลีกค้าส่งขนาดเล็ก มีกำหนดเวลา ๑๒ ปี และได้ยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารชนิดคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ขนาด ๑ ชั้น เพื่อใช้เป็นที่พักอาศัยและประกอบพาณิชยกรรม ต่อนายกเทศมนตรีตำบลพานทอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ต้องรับฟังความเห็นเกี่ยวกับคำขออนุญาตจากทุกภาคส่วนก่อน เนื่องจากมีกลุ่มชาวบ้านคัดค้านการดำเนินธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง ต่อมา อำเภอพานทองมีหนังสือแจ้งไปยังเทศบาลตำบลพานทอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่า ควรมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรม ประเภทค้าปลีกค้าส่งให้ถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งแจ้งผลการตรวจสอบโดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรีว่า ยังมีรายละเอียดในแบบแปลนที่ขออนุญาตบางรายการไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบถึงกรณีการคัดค้านดังกล่าว รวมทั้งมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขแบบแปลนให้ถูกต้อง ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อประกอบการพิจารณาคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารของผู้ฟ้องคดี ผลปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็นประมาณ ๓๐๐ คน เห็นว่าการสร้างอาคารพิพาทจะส่งผลกระทบต่อชุมชนทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือแจ้งคำสั่งไม่อนุญาต



ก่อสร้างอาคารไปยังผู้ฟ้องคดี โดยอ้างว่าขัดต่อประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง นโยบายการอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารเพื่อขยายสาขาของธุรกิจค้าปลีก คำสั่ง สมัยใหม่ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๑ ผู้ฟ้องคดีจึงอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว แต่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) มีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอน คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ รวมทั้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ร่วมกันชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่ประกาศจังหวัดชลบุรีที่พิพาทออกโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๗ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งบัญญัติว่า การบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน หมายถึง การปฏิบัติราชการ ที่มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ความสงบและความปลอดภัย ของสังคมส่วนรวม ตลอดจนประโยชน์สูงสุดของประเทศ จึงเห็นได้ว่าบทบัญญัติดังกล่าว เป็นเพียงการกำหนดแนวทางการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนอง ต่อการพัฒนาประเทศและแนวนโยบายของรัฐ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างกว้าง ๆ แต่ไม่ได้บัญญัติให้อำนาจแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดในการกำหนดหลักเกณฑ์ที่จะจำกัดสิทธิ และเสรีภาพของบุคคล เนื่องจากการจำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลกรณีการก่อสร้างอาคาร เพื่อใช้เป็นอาคารพาณิชย์กรรมค้าปลีกคำสั่งนั้น คงมีเพียงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่มีเหตุผลในการประกาศใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการควบคุมเกี่ยวกับ ความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อม การผังเมือง การสถาปัตยกรรม และการอำนวยความสะดวกแก่การจราจร และพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๙ ที่มีเหตุผลในการประกาศใช้เพื่อการวางและจัดทำ ผังเมืองรวมให้สอดคล้องกับสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป อันเป็นกฎหมาย ที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙^๖

^๖ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๒๙ การจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ จะกระทำมิได้เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจ ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กำหนดไว้และเท่าที่จำเป็น และจะกระทบกระเทือนสาระสำคัญของสิทธิ และเสรีภาพนั้นมิได้

กฎหมายตามวรรคหนึ่งต้องมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป และไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือ แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง ทั้งต้องระบุบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่ให้อำนาจในการตรากฎหมายนั้นด้วย

บทบัญญัติในวรรคหนึ่งและวรรคสองให้นำมาใช้บังคับกับกฎที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายด้วย โดยอนุโลม

ประกอบกับมาตรา ๓๒^๗ มาตรา ๓๓^๘ มาตรา ๔๑^๙ มาตรา ๔๒^{๑๐} และมาตรา ๔๓^{๑๑} ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ บัญญัติให้กระทำโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติ

^{๗-๑๑}รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๓๒ บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย

การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรม จะกระทำมิได้ แต่การลงโทษตามคำพิพากษาของศาลหรือตามที่กฎหมายบัญญัติไม่ถือว่าเป็นการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมตามความในวรรคนี้

การจับและการคุมขังบุคคล จะกระทำมิได้ เว้นแต่มีคำสั่งหรือหมายของศาลหรือมีเหตุอย่างอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ

การค้นตัวบุคคลหรือการกระทำใดอันกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง จะกระทำมิได้ เว้นแต่มีเหตุตามที่กฎหมายบัญญัติ

ในกรณีที่มีการกระทำซึ่งกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง ผู้เสียหาย พนักงานอัยการหรือบุคคลอื่นใดเพื่อประโยชน์ของผู้เสียหาย มีสิทธิร้องต่อศาลเพื่อให้สั่งระงับหรือเพิกถอนการกระทำเช่นนั้น รวมทั้งจะกำหนดวิธีการตามสมควรหรือการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยก็ได้

มาตรา ๓๓ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในเคหสถาน

บุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองในการที่จะอยู่อาศัยและครอบครองเคหสถานโดยปกติสุข

การเข้าไปในเคหสถานโดยปราศจากความยินยอมของผู้ครอบครอง หรือการตรวจค้นเคหสถานหรือในที่ไร้อาณัติ จะกระทำมิได้ เว้นแต่มีคำสั่งหรือหมายของศาล หรือมีเหตุอย่างอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ

มาตรา ๔๑ สิทธิของบุคคลในทรัพย์สินย่อมได้รับความคุ้มครอง ขอบเขตแห่งสิทธิและการจำกัดสิทธิเช่นนั้นย่อมเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ

การสืบทอดย่อมได้รับความคุ้มครอง สิทธิของบุคคลในการสืบทอดย่อมเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ

มาตรา ๔๒ การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์จะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะกิจการของรัฐเพื่อการอันเป็นสาธารณูปโภค การอันจำเป็นในการป้องกันประเทศ การได้มาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ การผังเมือง การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การพัฒนาการเกษตรหรือการอุตสาหกรรม การปฏิรูปที่ดิน การอนุรักษ์โบราณสถานและแหล่งทางประวัติศาสตร์ หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น และต้องชดเชยค่าทดแทนที่เป็นธรรมภายในเวลาอันควรแก่เจ้าของตลอดจนผู้ทรงสิทธิบรรดาที่ได้รับความเสียหายจากการเวนคืนนั้น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

การกำหนดค่าทดแทนตามวรรคหนึ่งต้องกำหนดให้อย่างเป็นธรรมโดยคำนึงถึงราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาด การได้มา สภาพและที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์ ความเสียหายของผู้ถูกเวนคืนและประโยชน์ที่รัฐและผู้ถูกเวนคืนได้รับจากการใช้สอยอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน

กฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ต้องระบุวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืนและกำหนดระยะเวลาการเข้าใช้อสังหาริมทรัพย์ไว้ให้ชัดแจ้ง ถ้ามิได้ใช้เพื่อการนั้นภายในระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าวต้องคืนให้แก่เจ้าของเดิมหรือทายาท

การคืนอสังหาริมทรัพย์ให้แก่เจ้าของเดิมหรือทายาทตามวรรคสาม และการเรียกคืนค่าทดแทนที่ชดเชยไปให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ

มาตรา ๔๓ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม

การจำกัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ การคุ้มครองประชาชนในด้านสาธารณูปโภค การรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การจัดระเบียบการประกอบอาชีพ การคุ้มครองผู้บริโภค การผังเมือง การรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม สวัสดิภาพของประชาชน หรือเพื่อป้องกันการผูกขาดหรือจัดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขัน



แห่งกฎหมาย แต่เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับดังกล่าว ก็ไม่ได้ให้อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดออกหลักเกณฑ์ใด ๆ เพื่อจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นเช่นกัน ดังนั้น การที่ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีอาศัยอำนาจตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีฯ ออกประกาศที่พิพาท จึงเป็นการออกข้อกำหนดเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารและการผังเมืองโดยไม่มีอำนาจ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างอาคารโดยอ้างว่าขัดต่อประกาศจังหวัดชลบุรีดังกล่าว โดยไม่ได้พิจารณาตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ และพระราชบัญญัติการผังเมืองฯ ประกอบกับไม่ได้พิจารณาตามความในประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ในการวางและจัดทำผังเมืองรวมในท้องที่จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ออกมาเพื่อการวางและจัดทำผังเมืองรวมในท้องที่จังหวัดชลบุรีและเป็นประกาศที่กำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องนี้โดยตรง จึงเป็นการออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกัน และเมื่อการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างอาคาร ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีจากกรณีทำสัญญาเช่าที่ดินเพื่อประกอบกิจการค้าปลีกค้าส่งในที่ดินดังกล่าว คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐^{๑๒} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีในผลแห่งละเมิดที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้กระทำการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

เมื่อพิจารณาเอกสารแนบท้ายสัญญาเช่าที่ดินระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ให้เช่า ซึ่งกำหนดอัตราค่าเช่าเดือนละ ๕๐,๐๐๐ บาท รวมค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีอื่น ๆ รวมทั้งหลักฐานแสดงรายการการจ่ายเงินค่าเช่าดังกล่าวผ่านธนาคารเป็นรายเดือน เดือนละ ๔๗,๕๐๐ บาท หลังหักภาษีแล้ว จึงน่าเชื่อได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้จ่ายเงินค่าเช่าที่ดินให้แก่ผู้ให้เช่าในอัตราเดือนละ ๕๐,๐๐๐ บาท ประกอบกับข้อเท็จจริงปรากฏว่า เมื่อภายหลังจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขแบบแปลนให้ถูกต้อง และผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณแบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งมีหน้าที่ในการตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่

^{๑๒} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๔๒๐ ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น

ผู้ฟ้องคดีได้แก้ไขแบบแปลนตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง^{๑๓} แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ไม่ได้พิจารณาออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายในเวลาที่กำหนด ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงพฤติการณ์เกี่ยวกับการพิจารณาออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ฟ้องคดี และความร้ายแรงแห่งละเมิดตามมาตรา ๔๓๘ วรรคหนึ่ง^{๑๔} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว จึงเห็นสมควรกำหนดค่าเสียหายในส่วนนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๕๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่าวนับแต่ครบกําหนดการพิจารณาออกใบอนุญาตข้างต้นเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จ แต่เนื่องจากผู้ฟ้องคดีมีคำขอทํายอุทธรณ์ขอคัดดอกเบี้ยจนถึงวันฟ้อง จึงกำหนดให้ไม่เกินคำขอของผู้ฟ้องคดี ส่วนค่าแบบแปลนงานสถาปนิกนั้น ผู้ฟ้องคดีจะได้รับความเสียหายกรณีดังกล่าวได้ก็ต่อเมื่อคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างอาคาร ทำให้แบบแปลนงานสถาปนิกที่ผู้ฟ้องคดียื่นมาเป็นอันไร้ประโยชน์ที่จะใช้ประกอบคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารอีกต่อไป แต่เมื่อปรากฏว่าแบบแปลนงานสถาปนิกดังกล่าวยังสามารถใช้ประโยชน์ในการพิจารณาคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารฉบับนี้ได้ เนื่องจากศาลเห็นว่าคำสั่งไม่อนุญาตให้ก่อสร้างอาคารของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันจะต้องเพิกถอนคำสั่งไม่อนุญาตให้ก่อสร้างอาคารดังกล่าวแล้วพิจารณาคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารฉบับนี้อีกครั้ง ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ได้รับความเสียหายกรณีค่าแบบแปลนงานสถาปนิกดังกล่าวแต่อย่างใด สำหรับค่างานตกแต่ง ค่างานก่อสร้าง ค่าจัดทำห้องทำงาน ค่าแรงจ่ายให้บุคคลและพนักงานในสาขานั้น เมื่อผู้ฟ้องคดียังไม่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารและประกอบกิจการ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวย่อมไม่อาจเกิดขึ้น พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างอาคาร และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยให้มีผลย้อนหลังนับแต่วันที่ออกคำสั่งและวันที่วินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าว กับให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๕๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินข้างต้น นับแต่วันที่ครบกําหนดการพิจารณาออกใบอนุญาตจนถึงวันฟ้องคดี ทั้งนี้ ให้ชำระภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๙๖๐/๒๕๕๙)

^{๑๓} พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๒๗

ฯลฯ

ฯลฯ

เมื่อผู้ขอรับใบอนุญาตได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการคำนวณตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตให้ภายในสามสิบวัน แต่ถ้าผู้ขอรับใบอนุญาตได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญผิดจากคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ในกรณีนี้ให้ถือว่าเป็นการยื่นคำขอใหม่ และให้ดำเนินการตามมาตรา ๒๕ ต่อไป

^{๑๔} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๔๓๘ ค่าสินไหมทดแทนจะพึงใช้โดยสถานใดเพียงใดนั้น ให้ศาลวินิจฉัยตามควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด

อนึ่ง ค่าสินไหมทดแทนนั้น ได้แก่ การคืนทรัพย์สินอันผู้เสียหายต้องเสียไปเพราะละเมิด หรือใช้ราคาทรัพย์สินนั้น รวมทั้งค่าเสียหายอันจะพึงบังคับให้ใช้เพื่อความเสียหายอย่างใด ๆ อันได้เกิดขึ้นนั้นด้วย



๑.๒.๒ กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตโดยมิชอบ

ป้อมตำรวจแม้จะมีลักษณะเป็นอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งตามปกติในการก่อสร้างต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นและต้องดำเนินการตามที่กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกำหนด แต่โดยที่การก่อสร้างป้อมตำรวจเป็นไปเพื่อใช้ในราชการ จึงได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตก่อสร้างจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามนัยข้อ ๑ วรรคหนึ่ง (๑) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ประกอบกับอาคารที่พักสายตรวจ (ป้อมตำรวจ) ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งมีหน้าที่เข้าเวรตรวจตราความสงบเรียบร้อยในพื้นที่รับผิดชอบมีที่พักในช่วงผลัดเปลี่ยนเวร อีกทั้งยังเป็นที่ทำการย่อยของตำรวจโดยประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถเข้าแจ้งความกับตำรวจที่เข้าเวรและปฏิบัติหน้าที่ที่อาคารที่พักสายตรวจ (ป้อมตำรวจ) ในขณะนั้นได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพื่อเป็นการรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง อาคารที่พักสายตรวจจึงถือได้ว่ามีลักษณะเป็นอาคารที่สร้างขึ้นเกี่ยวกับความมั่นคงในทางราชการตำรวจตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑ วรรคสี่ ของกฎกระทรวงฉบับเดียวกัน

สรุปข้อเท็จจริง

บริษัท จ. มีความประสงค์ที่จะสร้างป้อมยามหรือที่พักสายตรวจบริจาคให้แก่สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองหนองคาย ผู้กำกับการสถานีตำรวจฯ จึงมีหนังสือขอใช้ประโยชน์ในที่ดินราชพัสดุที่อยู่ในความครอบครองของกรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เพื่อก่อสร้างอาคารที่พักสายตรวจ (ป้อมตำรวจ) บริเวณสี่แยก ร.ส.พ. ติดกับทางหลวง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยสำนักชลประทานที่ ๕ พิจารณาแล้วไม่ขัดข้อง ต่อมา ผู้กำกับการสถานีตำรวจฯ มีหนังสือถึงหัวหน้าโครงการชลประทานหนองคายแจ้งเหตุขัดข้องที่ไม่อาจใช้พื้นที่ที่ขออนุญาตไว้เดิม และขอใช้พื้นที่จุดใหม่ก่อสร้างอาคารที่พักสายตรวจ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยหัวหน้าโครงการชลประทานหนองคายพิจารณาแล้วมีหนังสือแจ้งผู้กำกับการสถานีตำรวจฯ ว่า การเปลี่ยนแปลงจุดดำเนินการก่อสร้างไม่มีผลกระทบต่อกิจการชลประทานแต่ประการใด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มอบอำนาจให้ผู้กำกับการสถานีตำรวจฯ ดำเนินการแทนในการมีหนังสือขออนุญาตใช้พื้นที่ก่อสร้างอาคารที่พักสายตรวจต่อสำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย ในระหว่างการก่อสร้างอาคารที่พักสายตรวจ ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินบริเวณสถานีจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงติดกับบริเวณก่อสร้างอาคารที่พักสายตรวจได้ให้ทนายความมีหนังสือแจ้งให้สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองหนองคายรื้อถอนอาคารที่พักสายตรวจภายในกำหนด ๓๐ วัน

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้กำกับการสถานีตำรวจ ได้เจรจากับผู้ฟ้องคดีแต่ไม่สามารถหาข้อยุติได้ ผู้ฟ้องคดีจึงร้องเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายให้สั่งการให้ผู้กำกับการสถานีตำรวจ รื้อถอนอาคารที่พังกายตรวจ เนื่องจากตัวอาคารได้บดบังป้ายโฆษณาโรงแรมและป้ายโฆษณาอื่น ๆ ในที่ดินของผู้ฟ้องคดี ซึ่งผู้ฟ้องคดีอ้างว่าได้รับค่าเช่าเป็นรายปี ทั้งนี้ การก่อสร้างอาคารที่พังกายตรวจสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้เป็นทางการเมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๐ และเมื่อผู้กำกับการสถานีตำรวจ ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ใช้ที่ราชพัสดุร่วมกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อก่อสร้างอาคารที่พังกายตรวจดังกล่าวได้ ผู้กำกับการสถานีตำรวจ จึงส่งหนังสืออนุญาตดังกล่าวพร้อมรายละเอียดผังบริเวณที่ชัดเจนและแบบแปลนอาคารที่พังกายตรวจให้แก่นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้กำกับการสถานีตำรวจ ไม่ได้แจ้งและส่งแผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑ วรรคหนึ่ง (๑) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณา ก่อนทำการก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน และการก่อสร้างอาคารดังกล่าวยังก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เทศบาลเมืองหนองคาย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ที่อนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก่อสร้างอาคารที่พังกายตรวจ (ป้อมตำรวจ) และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันรื้อถอนอาคารที่พังกายตรวจ (ป้อมตำรวจ) ดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

แม้ว่าการก่อสร้างอาคารที่พังกายตรวจ (ป้อมตำรวจ) จะมีลักษณะเป็นอาคารตามคำนิยามในมาตรา ๔^{๑๕} แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งโดยปกติ

^{๑๕} พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สำนักงานและสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่น ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ และหมายความรวมถึง

(๑) อัฒจันทร์หรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นเพื่อใช้เป็นที่พักผ่อนของประชาชน

(๒) เขื่อน สะพาน อุโมงค์ ทางหรือท่อระบายน้ำ อุโมงค์ คานเรือ ท่าเรือ ท่าจอดเรือ รั้ว กำแพง หรือประตู ที่สร้างขึ้นติดต่อกับหรือใกล้เคียงกับที่สาธารณะหรือสิ่งที่สร้างขึ้นให้บุคคลทั่วไปใช้สอย

(๓) ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย

(ก) ที่ติดหรือตั้งไว้เหนือที่สาธารณะและมีขนาดเกินหนึ่งตารางเมตร หรือมีน้ำหนักรวมทั้งโครงสร้างเกินสิบกิโลกรัม

(ข) ที่ติดหรือตั้งไว้ในระยะห่างจากที่สาธารณะซึ่งเมื่อวัดในทางราบแล้ว ระยะห่างจากที่สาธารณะมีน้อยกว่าความสูงของป้ายนั้นเมื่อวัดจากพื้นดิน และมีขนาดหรือมีน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวง

(๔) พื้นหรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถสำหรับอาคารที่กำหนดตามมาตรา ๘ (๙)



การก่อสร้างอาคารต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น และดำเนินการตามมาตรา ๓๙ ทวิ ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๑^{๑๖} แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน แต่เนื่องจากการก่อสร้างอาคารที่פקสายตรวจ (ป้อมตำรวจ) ของสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองหนองคายเป็นการก่อสร้างเพื่อใช้ในราชการของสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองหนองคาย ซึ่งข้อ ๑ วรรคหนึ่ง (๑)^{๑๗} ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๒๘)^{๑๘} ได้กำหนดให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตก่อสร้างจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ประกอบกับอาคารที่פקสายตรวจ (ป้อมตำรวจ) ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งมีหน้าที่เข้าเวรตรวจตราความสงบเรียบร้อยในพื้นที่รับผิดชอบมีที่พักในช่วงผลัดเปลี่ยนเวร อีกทั้ง อาคารที่פקสายตรวจ (ป้อมตำรวจ) ดังกล่าวยังเป็นที่พักการย่อยของตำรวจโดยประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับการเดือดร้อนสามารถเข้าแจ้งความกับตำรวจที่เข้าเวรและปฏิบัติหน้าที่ที่อาคารที่פקสายตรวจ (ป้อมตำรวจ) ในขณะนั้นได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพื่อเป็นการรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง อาคารที่פקสายตรวจดังกล่าว

(๕) สิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงส่วนต่าง ๆ ของอาคารด้วย

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๑๖} พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๒๑ ผู้ใดจะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นและดำเนินการตามมาตรา ๓๙ ทวิ

^{๑๗} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

ข้อ ๑ ให้อาคารดังต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๔

(๑) อาคารของกระทรวง ทบวง กรม ที่ใช้ในราชการหรือใช้เพื่อสาธารณประโยชน์

(๒) อาคารของราชการสวนท้องถิ่น ที่ใช้ในราชการหรือใช้เพื่อสาธารณประโยชน์

(๓) อาคารขององค์การของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายที่ใช้ในกิจการขององค์การหรือใช้เพื่อสาธารณประโยชน์

(๔) โบราณสถาน วัดวาอาราม หรืออาคารต่าง ๆ ที่ใช้เพื่อการศึกษา ซึ่งมีกฎหมายควบคุมการก่อสร้างไว้แล้วโดยเฉพาะ

(๕) อาคารที่ทำการขององค์การระหว่างประเทศ หรืออาคารที่ทำการของหน่วยงานที่ตั้งขึ้นตามความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศ

(๖) อาคารที่ทำการสถานทูตหรือสถานกงสุลต่างประเทศ

ผู้ดำเนินการเกี่ยวกับอาคารตามวรรคหนึ่ง ต้องแจ้งและส่งแผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาต การต่ออายุ ใบอนุญาต การออกใบรับรอง และการออกใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง จำนวนสองชุด ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น ก่อนทำการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน ต้องถูกต้องและเป็นไปตามกฎกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือประกาศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ด้วย

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่การก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย ใช้ หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร ดัดแปลง หรือใช้พื้นที่หรือสิ่งก่อสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่จอดรถ ที่กัลบรถ และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่น ภายในบริเวณ กรุงเทพมหานครในและชั้นนอก

ความในวรรคสองและวรรคสามมิให้ใช้บังคับแก่อาคารที่เกี่ยวกับความมั่นคงในทางราชการทหารหรือตำรวจ



จึงถือได้ว่ามีลักษณะเป็นอาคารที่สร้างขึ้นเกี่ยวกับความมั่นคงในทางราชการตำรวจตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑ วรรคสี่ ของกฎกระทรวงฉบับเดียวกัน จึงได้รับการยกเว้นให้ผู้ดำเนินการไม่ต้องแจ้งและส่งแผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑ วรรคสี่ ของกฎกระทรวงดังกล่าว ดังนั้น แม้ในเวลาต่อมาสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองหนองคายจะเปลี่ยนจุดก่อสร้างอาคารและได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๔๙ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ แจ้งการเปลี่ยนจุดก่อสร้างจากบริเวณสี่แยก ร.ส.พ. ติดกับทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ (ถนนหนองคาย-โพนพิสัย) เป็นบริเวณสี่แยก ร.ส.พ. ด้านทิศตะวันตกติดกับสถานีจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงวรสิษฐ์ (เดิม) เนื่องจากบริเวณที่จะก่อสร้างมีป้ายประชาสัมพันธ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ติดตั้งอยู่และไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ พร้อมทั้งส่งแผนที่และแบบแปลนให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ การแจ้งย้ายสถานที่ก่อสร้างพร้อมส่งแผนที่แบบแปลนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ก็เป็นเพียงการแจ้งเปลี่ยนสถานที่ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ทราบ ไม่ใช่การขออนุญาตก่อสร้างตามข้อ ๑ วรรคสองของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๒๘)ฯ และเมื่อปรากฏว่า อาคารพิพาทก่อสร้างบนที่ราชพัสดุ โดยมีการขออนุญาตใช้พื้นที่ราชพัสดุดังกล่าวอย่างถูกต้องและได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายแล้ว จึงเป็นไปตามระเบียบกรมชลประทาน ว่าด้วยการขอใช้และการจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๔๖ การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๗๕๙/๒๕๕๙)

๑.๓ ข้อพิพาทเกี่ยวกับการละเลยต่อหน้าที่ไม่ดำเนินการกับผู้ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

๑.๓.๑ กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่ไม่ดำเนินการกับผู้ก่อสร้างฯ อาคารโดยรุกล้ำที่สาธารณะ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๓.๒ กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่ไม่ดำเนินการกับผู้ก่อสร้างฯ อาคารโดยเว้นระยะหรือระดับระหว่างอาคารกับถนน ตรอก ซอย ทางเท้า หรือที่สาธารณะโดยฝ่าฝืนกฎหมาย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๑.๓.๓ กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่ไม่ดำเนินการกับผู้ก่อสร้างฯ อาคารในบริเวณที่มีการกำหนดห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารหรือกฎหมายอื่น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๓.๔ กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่ไม่ดำเนินการกับผู้ก่อสร้างฯ โดยฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกรณีอื่น ๆ

ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคำสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่ต่อเติมอาคารชิดแนวเขตที่ดินข้างเคียงโดยไม่ได้รับอนุญาต ดำเนินการรื้อถอนอาคารส่วนที่ต่อเติมชิดแนวเขตนั้นออกไป พร้อมทั้งให้ยื่นคำขออนุญาตต่อเติมอาคารภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยมีหนังสือยินยอมให้ก่อสร้างอาคารชิดแนวเขตที่ดินของเจ้าของที่ดินข้างเคียงมาประกอบคำขอด้วย แต่ผู้รับคำสั่งได้รื้อถอนส่วนที่ต่อเติมเพียงบางส่วนและไม่มีหนังสือยินยอมดังกล่าวมาประกอบคำขอ กรณีเช่นนี้ย่อมถือว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นยังคงมีหน้าที่ตามมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่จะต้องดำเนินการหรือจัดให้มีการรื้อถอนอาคารส่วนต่อเติมชิดแนวเขตให้ครบถ้วน การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นยังไม่ได้ดำเนินการดังกล่าวจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องเรียนต่อนายกองคการบริหารส่วนตำบลท่าทอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ว่าได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่นาย อ. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และนาย ข. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ก่อสร้างอาคารรุกล้ำแนวเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดี ทำให้มีน้ำฝนจากรางรินตกเข้าในบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีและมีวัสดุจากการก่อสร้างตกลงใส่ทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดี ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบ พบว่า อาคารของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ทั้งสองหลังเป็นอาคารที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น แต่มีการต่อเติมอาคารผิดไปจากแบบแปลนที่ได้รับอนุญาต โดยต่อเติมผนังชิดเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดี และบ้านของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็มีการทำรางรินกันน้ำไม่ให้ตกในบ้านผู้ฟ้องคดี โดยรางรินมิได้รุกล้ำแนวเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่า การก่อสร้างดังกล่าวสามารถแก้ไขได้ด้วยการยื่นคำขออนุญาตดัดแปลงต่อเติมอาคารต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น และมีหนังสือยินยอมจากผู้ฟ้องคดีในฐานะเจ้าของที่ดินข้างเคียง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งให้ระงับการก่อสร้างไว้ก่อนจนกว่าจะได้รับอนุญาต พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ต่อมา

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ยื่นคำขออนุญาตต่อเติมอาคารต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และยังคงทำการต่อเติมอาคารต่อไป ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือติดตามผลการร้องเรียนและได้รับแจ้งจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบแบบแปลนและการหารือกับโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า หลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้ระงับการก่อสร้างอาคารพิพาทไว้ก่อน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้ติดตั้งป้ายห้ามหรือระงับการก่อสร้างอาคาร ทำให้มีการก่อสร้างต่อเติมบ้านทั้งสองหลังจนแล้วเสร็จ โดยไม่ได้มีการรื้อถอนอาคารในส่วนที่ได้ก่อสร้างผิดไปจากแบบแปลน ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ รื้อถอนสิ่งก่อสร้างของบ้านสองหลังดังกล่าวเฉพาะในส่วนที่ก่อสร้างไม่ถูกต้อง

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ต่อเติมอาคารผิดไปจากแบบแปลนที่ได้รับอนุญาตและการต่อเติมดังกล่าวเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขให้ชอบด้วยกฎหมายโดยการยื่นคำขออนุญาตตัดแปลงต่อเติมอาคารต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นและได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินข้างเคียง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งให้ระงับการก่อสร้างไว้ก่อนจนกว่าจะได้รับอนุญาต ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ยื่นคำขออนุญาตต่อเติมอาคารต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่า กรณีดังกล่าวเป็นการก่อสร้างที่ขัดแนวเขตจึงต้องมีหนังสือยินยอมจากเจ้าของที่ดินข้างเคียงตามนัยข้อ ๕๐^{๑๔} ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และได้รับใบอนุญาตต่อเติมอาคารจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เสียก่อน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ รื้อถอนผนังส่วนที่ต่อเติมที่ติดกับที่ดินข้างเคียงออกตลอดแนวและต้องยื่นแบบขออนุญาตต่อเติมอาคารต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง โดยมีหนังสือยินยอมให้ก่อสร้างอาคารชิดแนวเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดีมาประกอบคำขอด้วย ซึ่งภายหลังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้รื้อถอนหลังคาและโครงหลังคา

^{๑๔} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

ข้อ ๕๐ ผนังของอาคารที่มีหน้าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศหรือช่องแสงหรือระเบียงของอาคารต้องมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดิน ดังนี้

(๑) อาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๙ เมตร ผนังหรือระเบียงต้องอยู่ห่างเขตที่ดินไม่น้อยกว่า ๒ เมตร

(๒) อาคารที่มีความสูงเกิน ๙ เมตร แต่ไม่ถึง ๒๓ เมตร ผนังหรือระเบียงต้องอยู่ห่างเขตที่ดินไม่น้อยกว่า ๓ เมตร

ผนังของอาคารที่อยู่ห่างเขตที่ดินน้อยกว่าตามที่กำหนดไว้ใน (๑) หรือ (๒) ต้องอยู่ห่างจากเขตที่ดินไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร เว้นแต่จะก่อสร้างชิดเขตที่ดินและอาคารดังกล่าวจะก่อสร้างได้สูงไม่เกิน ๑๕ เมตร ผนังของอาคารที่อยู่ชิดเขตที่ดินหรือห่างจากเขตที่ดินน้อยกว่าที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ต้องก่อสร้างเป็นผนังทึบ และคาดฟ้าของอาคารด้านนั้นให้ทำผนังทึบสูงจากคาดฟ้าไม่น้อยกว่า ๑.๘๐ เมตร ในกรณีก่อสร้างชิดเขตที่ดินต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของที่ดินข้างเคียงด้านนั้นด้วย



รวมทั้งร่างรินออกจากผนังที่อยู่ที่ดินเขตที่ดิน ในส่วนนี้จึงถือไม่ได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้ดำเนินการรื้อถอนผนังส่วนที่ต่อเติมชิดเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดีตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อีกทั้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ฟ้องคดี ผนังของอาคารพิพาทดังกล่าวจึงยังคงถือเป็นผนังของอาคารที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังคงมีหน้าที่จะต้องดำเนินการหรือจัดให้มีการรื้อถอนอาคารดังกล่าวตามมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง (๒)^๙ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้ดำเนินการหรือจัดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รื้อถอนผนังส่วนที่ต่อเติมชิดกับเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติตามหน้าที่โดยใช้อำนาจตามมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ดำเนินการหรือจัดให้มีการรื้อถอนผนังส่วนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต่อเติมชิดกับที่ดินของผู้ฟ้องคดีตลอดแนว โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๖๙๓/๒๕๕๙)

^๙ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๔๓ ถ้าไม่มีการรื้อถอนอาคารตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจดังต่อไปนี้

(๑) ยื่นคำขอฝ่ายเดียวโดยทำเป็นคำร้องต่อศาล นับแต่ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามมาตรา ๔๒ ได้ล่วงพ้นไป ขอให้ศาลมีคำสั่งจับกุมและกักขังบุคคลซึ่งมิได้ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔๒ โดยให้นำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม

(๒) ดำเนินการหรือจัดให้มีการรื้อถอนอาคารดังกล่าวได้เองโดยจะต้องปิดประกาศกำหนดการรื้อถอนไว้ในบริเวณนั้นแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน และเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารผู้รับผิดชอบงานนอกแบบอาคาร ผู้รับผิดชอบงานออกแบบและคำนวณอาคาร ผู้ควบคุมงาน และผู้ดำเนินการ จะต้องร่วมกันเสียค่าใช้จ่ายในการนั้นเว้นแต่บุคคลดังกล่าวจะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้เป็นผู้กระทำหรือมีส่วนร่วมในการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย

ในการดำเนินการรื้อถอนอาคารตามวรรคหนึ่ง เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือผู้ซึ่งดำเนินการแทนเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่พฤติการณ์แล้ว บุคคลตามวรรคหนึ่งจะเรียกร้องค่าเสียหายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งดำเนินการแทนเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่ได้

วัสดุก่อสร้างที่ถูกรื้อถอนและสิ่งของที่ขนออกจากอาคารส่วนที่มีการรื้อถอนให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจยึดและเก็บรักษาไว้หรือขายและถือเงินไว้แทนได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง และถ้าเจ้าของมิได้เรียกเอาทรัพย์สินหรือเงินนั้นคืนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการรื้อถอน ให้ทรัพย์สินหรือเงินนั้นตกเป็นของราชการส่วนท้องถิ่นนั้นเพื่อนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนอาคารตามพระราชบัญญัตินี้

ผู้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารต้องก่อสร้างอาคารให้ถูกต้องตรงตามใบอนุญาตดังกล่าว ห้ามก่อสร้างให้ผิดไปจากแผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนที่ได้รับอนุญาตตามนัยมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ดังนั้น ในกรณีที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารเพื่อใช้เป็นที่พักอาศัย แต่กลับก่อสร้างอาคารที่มีสภาพเป็นคลังสินค้าสำหรับใช้เก็บสินค้าหรือสิ่งของเพื่อประโยชน์ทางการค้าหรืออุตสาหกรรม มีเนื้อที่ชั้นล่างเกินกว่า ๑๐๐ ตารางเมตร รวมทั้งเป็นการก่อสร้างอาคารในพื้นที่ซึ่งมีกฎกระทรวงกำหนดห้ามมิให้ก่อสร้างอาคารคลังสินค้าและอาคารที่ใช้สำหรับประกอบกิจการค้าหรือธุรกิจบางส่วนหรือทั้งหมด ซึ่งมีระยะห่างจากอาคารข้างเคียงด้านใดด้านหนึ่งน้อยกว่า ๔ เมตร หรือมีความสูงเกิน ๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่อาคารชั้นล่างเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร ในพื้นที่ดังกล่าว จึงเป็นการก่อสร้างอาคารที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดของเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับเรื่องร้องเรียนจากราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างอาคารดังกล่าว แต่สั่งการเพียงให้เจ้าหน้าที่ของตนเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการใช้ประโยชน์ในอาคาร โดยไม่ปรากฏว่ามีการดำเนินการอื่นใดตามมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กรณีย่อมถือได้ว่าองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ

สรุปข้อเท็จจริง

เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ผู้ร้องสอดได้ยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ ข.๑) เพื่อขอรับใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น จำนวน ๑ หลัง และอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง สำหรับใช้เป็นที่พักอาศัย ในพื้นที่ตำบลบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบางกอบัว (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้ออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ ข. ๑) ให้แก่ผู้ร้องสอด แต่ผู้ร้องสอดได้ก่อสร้างอาคารตามใบอนุญาตดังกล่าวเป็นโรงงานทำตุ๊กตาและโกดังเก็บตุ๊กตา ต่อมา ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ร้องเรียนว่าได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากโรงงานทำตุ๊กตาและโกดังเก็บตุ๊กตาของผู้ร้องสอด ซึ่งมีฝุ่นละอองจากโรงงานเสียงจากถรกรทุกขนาดใหญ่ คมนานส่งเสียงดัง ไฟฟ้าดับ และปัญหาเรื่องเพลิงไหม้ เนื่องจากมีโกดังเก็บสินค้าซึ่งมีวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้ง่าย ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มาให้ข้อมูลเพิ่มเติม ในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ และได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองช่างเข้าทำการตรวจสอบ และเชิญเจ้าของอาคารที่ถูกร้องเรียนมาให้ข้อเท็จจริงและรับทราบ



เหตุเดือดร้อนรำคาญของผู้ที่อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงอาคาร และให้ดำเนินการป้องกันและแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับความเดือดร้อนแล้ว แต่เนื่องจากยังคงมีความกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องที่จะเกิดเหตุเพลิงไหม้ ผู้ฟ้องคดีทั้งเก้าจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคารพิพาท ให้หยุดการก่อสร้างขยายโรงงานทำตุ๊กตาขนสัตว์และโกดังเก็บสินค้าซึ่งติดกับบ้านที่อยู่อาศัยหลายหลังคาเรือนให้ผู้ถูกฟ้องคดีตรวจสอบใบอนุญาตก่อสร้างโกดังเก็บสินค้าและขอให้ระงับความเดือดร้อนรำคาญของผู้ฟ้องคดีทั้งเก้า ให้ผู้ร้องสอดรื้อถอนโกดังเก็บสินค้า และให้ศาลตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างโกดังเก็บสินค้าของผู้ร้องสอด ทั้งนี้ ศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดโดยเห็นความชอบด้วยกฎหมายของใบอนุญาตก่อสร้างอาคารที่ออกให้แก่ผู้ร้องสอดว่า ใบอนุญาตดังกล่าวออกโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว คู่กรณีไม่ได้อุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นในประเด็นนี้คดีจึงเป็นอันถึงที่สุด คดีมีประเด็นขึ้นสู่การพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดแต่เพียงว่า ผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ไม่ดำเนินการตรวจสอบการก่อสร้างและการใช้อาคารพิพาท รวมทั้งไม่แก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนรำคาญจากฝุ่นละออง เสียงรบกวนและคนงานในโรงงาน หรือไม่ เพียงใด

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า อาคารพิพาทก่อสร้างอยู่บนที่ดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด ๒๗๔ ตารางวา มีโครงสร้างเป็นเหล็กสูง ๒ ชั้น ตัวอาคารมีขนาด ๑๒x๓๒ เมตร ตัวอาคารด้านยาวขนานไปตามแนวที่ดินด้านยาว มีระยะห่างจากตัวอาคารถึงแนวรั้วติดทางสาธารณะ ๑๒ เมตร หลังคาอาคารเสมอกัน ผนังปูนฉาบเรียบมีช่องลมในชั้นแรก และบานกระຈกช่องแสงในชั้นที่ ๒ มีประตูเหล็กทางเข้าตัวอาคารด้านข้างกว้างประมาณ ๘ เมตร และประตูไม้ด้านข้างกว้างประมาณ ๑ เมตร สำหรับเข้าออกไปยังห้องน้ำที่อยู่นอกตัวอาคาร โครงสร้างหลังคาเป็นเหล็กครอบตัวอาคาร และทำกันสาดกว้างประมาณ ๕ เมตร รอบตัวอาคาร ส่วนโครงสร้างภายในอาคารเป็นโครงสร้างเหล็กยกเป็นชั้นลอยประมาณ ๑ ใน ๓ ของพื้นที่อาคารทั้งหมด พื้นที่ในตัวอาคารเปิดโล่งไม่มีการกั้นเป็นห้อง และมีตุ๊กตาที่ทำจากวัสดุใยสังเคราะห์ในอาคารที่เก็บไว้ในถุงพลาสติกบนพื้นห้องและชั้นลอยเป็นจำนวนมาก มีสายพานสำหรับลำเลียงตุ๊กตาขึ้นลงระหว่างพื้นห้องและชั้นลอย จำนวน ๑ ชุด และมีอาคารขนาด ๓x๑๑ เมตร ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้า และอาคาร (ห้องน้ำ) ขนาด ๑.๘๐x๗ เมตร ตั้งอยู่ด้านหลังอาคารพิพาท ลักษณะของอาคารที่พิพาทจึงมิใช่เป็นอาคารที่ก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่พักอาศัย แต่เป็นอาคารที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นโรงงานสำหรับผลิตตุ๊กตาขนสัตว์หรือมีไว้สำหรับเก็บตุ๊กตาขนสัตว์ หรือวัสดุหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำตุ๊กตาขนสัตว์ เพื่อประโยชน์ในทางการค้าหรืออุตสาหกรรมของผู้ร้องสอด

อาคารพิพาทจึงมีลักษณะเป็นโกดังสำหรับเก็บสินค้าหรือคลังสินค้าตามความหมายในข้อ ๑^{๒๐} ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ การที่ผู้ร้องสอดใช้อาคารดังกล่าวเป็นโรงงานสำหรับผลิตหรือเก็บสินค้าหรือสิ่งของเพื่อประโยชน์ในทางการค้าหรืออุตสาหกรรม จึงถือว่าผู้ร้องสอดใช้อาคารพิพาทสำหรับประกอบกิจการค้าหรือธุรกิจด้วย และเมื่อพื้นที่ของอาคารชั้นล่างที่ผู้ร้องสอดใช้สำหรับประกอบกิจการค้าหรือธุรกิจมีพื้นที่เกินกว่า ๑๐๐ ตารางเมตร จึงต้องห้ามตามข้อ ๓ วรรคหนึ่ง (ก) (๒) และ (๖)^{๒๑} ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๗ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ด้วย

เมื่อการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร ทั้งสองฉบับที่ผู้ถูกฟ้องคดีออกให้แก่ผู้ร้องสอดเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย ผู้ร้องสอดจึงต้องก่อสร้างอาคารเพื่อใช้เป็นที่พักอาศัยตามใบอนุญาตดังกล่าว โดยต้องก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น ขนาด ๑๒x๘ เมตร รวมพื้นที่ ๑๙๒ ตารางเมตร และอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว ขนาด ๑๒x๘ เมตร รวมพื้นที่ ๙๖ ตารางเมตร เพื่อใช้เป็นที่พักอาศัยเท่านั้น แต่ปรากฏว่าผู้ร้องสอดก่อสร้างเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น ขนาด ๑๒x๓๒ เมตร อันเป็นการ

^{๒๐} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

“คลังสินค้า” หมายความว่า อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นที่สำหรับเก็บสินค้าหรือสิ่งของเพื่อประโยชน์ทางการค้าหรืออุตสาหกรรม

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๒๑} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๗ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

ข้อ ๓ ให้กำหนดพื้นที่ในท้องที่ตำบลบางกะเจ้า ตำบลบางกอบัว ตำบลบางยอ ตำบลบางน้ำผึ้ง ตำบลบางกระสอบ และตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ภายในบริเวณแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นบริเวณห้ามก่อสร้างอาคารชนิดและประเภท ดังต่อไปนี้

(ก) ภายในบริเวณที่ ๑ ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคาร ดังต่อไปนี้

(๑) อาคารที่มีความสูงเกิน ๑๕ เมตร

(๒) คลังสินค้า

(๓) โรงงานที่ใช้เครื่องจักรที่มีกำลังรวมตั้งแต่ห้าแรงม้าหรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือใช้คนงานตั้งแต่สิบคนขึ้นไป

(๔) ท่าจอดเรือ

(๕) ห้องแถว ตึกแถว เว้นแต่เป็นการก่อสร้างทดแทนอาคารเดิม โดยมีพื้นที่ไม่มากกว่าพื้นที่ของอาคารเดิม และมีความสูงไม่เกิน ๑๕ เมตร

(๖) อาคารที่ใช้สำหรับประกอบกิจการค้าหรือธุรกิจบางส่วนหรือทั้งหมด ซึ่งมีระยะห่างจากอาคารข้างเคียงด้านใดด้านหนึ่งน้อยกว่า ๔ เมตร หรือมีความสูงเกิน ๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่อาคารชั้นล่างเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร

ฯลฯ

ฯลฯ



ก่อสร้างอาคารที่ผิดไปจากที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๓๑^{๒๒} แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ประกอบกับอาคารพิพาทมีสภาพเป็นคลังสินค้าสำหรับใช้เก็บสินค้าหรือสิ่งของเพื่อประโยชน์ทางการค้าหรืออุตสาหกรรม มีพื้นที่ชั้นล่างมากกว่า ๑๐๐ ตารางเมตร จึงเป็นการก่อสร้างอาคารที่ขัดต่อกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๗ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้รับเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ แล้วแต่ผู้ถูกฟ้องคดีเพียงสั่งการให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการใช้ประโยชน์ในอาคาร โดยไม่ปรากฏว่าได้ดำเนินการอื่นใดอีก ทั้ง ๆ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของเจ้าพนักงานท้องถิ่นซึ่งมีอำนาจหน้าที่ต้องดำเนินการตามมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๒^{๒๓} และมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ กรณีจึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติแล้ว

ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งเก้าได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากฝุ่นละอองจากโรงงาน เสียงจากระบบรถทุกและคนงานส่งเสียงดัง และความปลอดภัยเรื่องเพลิงไหม้ นั้น ในปัจจุบันปัญหาส่วนใหญ่ได้รับการแก้ไขแล้ว คงเหลือเพียงปัญหาเสียงดังจากระถยนต์ที่ขนส่ง และปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัยเรื่องเพลิงไหม้ อันเป็นกรณีที่ยังคงมีเหตุเดือดร้อนรำคาญเหลืออยู่บางส่วน เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า มีการนำวัสดุที่ติดไฟง่าย เช่น โยสักระยะ ผ้ายางพลาสติก ซึ่งใช้ในการผลิตสินค้ามาเก็บไว้ในอาคารพิพาท จึงอาจเกิดเหตุเพลิงไหม้ได้ง่าย ทำให้ผู้ฟ้องคดี

^{๒๒-๒๓} พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๓๑ ห้ามมิให้ผู้ใดจัดให้มีหรือดำเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารให้ผิดไปจากแผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนที่ได้รับอนุญาต ตลอดจนวิธีการหรือเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดไว้ในใบอนุญาต หรือให้ผิดไปจากที่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา ๓๙ ทวิ เว้นแต่

(๑) เจ้าของอาคารนั้นได้ยื่นคำขออนุญาตและได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้

(๒) เจ้าของอาคารนั้นได้แจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว หรือ

(๓) การดำเนินการดังกล่าวไม่ขัดต่อกฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นกรณีตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ให้นำมาตรา ๒๕ หรือมาตรา ๓๙ ทวิ มาใช้บังคับแก่การดำเนินการตาม (๑) หรือ (๒) แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม ในกรณีที่มีการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร เป็นการฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเป็นการกระทำของผู้ควบคุมงาน เว้นแต่ผู้ควบคุมงานจะพิสูจน์ได้ว่าเป็นการกระทำของผู้อื่นซึ่งผู้ควบคุมงานได้มีหนังสือแจ้งข้อทักท้วงการกระทำดังกล่าวให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร และผู้ดำเนินการทราบแล้ว แต่บุคคลดังกล่าวไม่ยอมปฏิบัติตาม

มาตรา ๔๒ ถ้าการกระทำตามมาตรา ๔๐ เป็นกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ หรือเจ้าของอาคารมิได้ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔๑ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ผู้ควบคุมงาน หรือผู้ดำเนินการรื้อถอนอาคารนั้นทั้งหมดหรือบางส่วนได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยให้ดำเนินการรื้อถอนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ (๑๑) หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามมาตรา ๘ หรือมาตรา ๑๐